

PERJANJIAN BAGI HASIL CO-FOUNDER ADMIN

Platform: Cocourir (Kuwrir)

CATATAN PENTING — BACA SEBELUM

DITANDATANGANI Dokumen ini adalah **draft awal**, bukan dokumen final. Perjanjian bagi hasil seperti ini umumnya sah sebagai kontrak perdata (Pasal 1320 KUHPerdata) tanpa perlu akta notaris, namun tetap sebaiknya direview konsultan hukum sebelum ditandatangani. Semua nilai dalam [] adalah **placeholder** — isi dengan data/nominal yang sebenarnya sebelum ditandatangani.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA Nama: [Nama Lengkap Founder] , bertindak untuk dan atas nama [Nama PT / Nama Usaha] ("Perusahaan"). Selanjutnya disebut "**Perusahaan**".

PIHAK KEDUA Nama:

[Nama Lengkap Co-founder Admin] NIK: [NIK] Alamat: [Alamat] Selanjutnya disebut "**Admin**".

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di [Kota] , pada tanggal [Tanggal] .

LATAR BELAKANG

1. Admin bergabung bersama Perusahaan sebagai co-founder yang menjalankan fungsi administrasi dan operasional internal platform Cocourir (Kuwrir) sejak masa perintisan. Sebagai penghargaan atas kontribusi

- dan loyalitasnya, Admin mendapat hak bagi hasil sebesar 2,5% dari laba bersih Perusahaan.
2. Admin tidak masuk dalam struktur kepemilikan saham Perusahaan, namun berperan penting dalam operasional awal yang memerlukan penghargaan yang adil dan tertulis.
 3. Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan kepercayaan Admin dalam ikut membangun Perusahaan dari awal, Para Pihak sepakat memberikan hak bagi hasil sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 1 — DASAR & SIFAT HAK INI

1.1. Hak bagi hasil yang diatur dalam Perjanjian ini diberikan dengan dasar kontribusi Admin berupa: - Menjalankan fungsi administrasi operasional Perusahaan sejak masa perintisan. - Membantu koordinasi internal antara merchant, driver, dan tim platform. - Loyalitas dan kepercayaan sebagai salah satu pihak pertama yang bergabung membangun Perusahaan.

1.2. Hak bagi hasil ini **bukan merupakan kepemilikan saham/ekuitas** pada Perusahaan. Admin tidak tercatat sebagai pemegang saham, tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan tidak perlu dicatatkan di akta pendirian.

1.3. Perjanjian ini adalah perjanjian perdata bilateral antara Perusahaan dan Admin, sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

PASAL 2 — BESARAN & DASAR BAGI HASIL

2.1. Admin berhak menerima **2,5% (dua koma lima persen) dari Laba Bersih Perusahaan**, dengan definisi Laba Bersih sebagai berikut:

Laba Bersih = Pendapatan Perusahaan – Biaya Operasional – Biaya Platform (server, payment gateway, komisi pihak ketiga, dll.) – Pajak yang terutang, dihitung berdasarkan laporan laba-rugi sederhana yang disusun Perusahaan untuk periode yang relevan.

2.2. Bagi hasil Admin (5%) **dikeluarkan lebih dulu dari Laba Bersih** sebelum sisa laba dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, bersama dengan hak bagi hasil pihak lain yang diatur dalam perjanjian terpisah.

2.3. Apabila pada suatu periode Perusahaan mengalami kerugian (Laba Bersih nol atau negatif), Admin tidak berhak atas bagi hasil pada periode tersebut. Tidak ada akumulasi/utang bagi hasil ke periode berikutnya.

2.4. Bagi hasil ini **terpisah dan tidak menggantikan** kompensasi lain yang mungkin disepakati kemudian antara Para Pihak (mis. gaji/honorarium operasional apabila kondisi keuangan Perusahaan sudah memungkinkan).

PASAL 3 — PERIODE & MEKANISME PEMBAYARAN

3.1. Bagi hasil dihitung dan dibayarkan setiap **kuartal (3 bulan sekali)**, dengan periode sebagai berikut:

Kuartal	Periode	Batas Pembayaran
Q1	Januari – Maret	Paling lambat 30 April
Q2	April – Juni	Paling lambat 31 Juli
Q3	Juli – September	Paling lambat 31 Oktober
Q4	Oktober – Desember	Paling lambat 31 Januari tahun berikutnya

3.2. **Mengapa kuartalan?** Periode kuartal dipilih karena: - Cukup sering untuk memberikan apresiasi yang terasa nyata bagi Admin. - Memberi waktu yang cukup bagi Perusahaan untuk menutup pembukuan dan menghitung laba bersih

secara akurat. - Lebih ringan secara administrasi dibanding bulanan, terutama di fase awal Perusahaan.

3.3. Bagi hasil hanya dibayarkan apabila ada laba bersih positif pada periode tersebut. Apabila Perusahaan belum menghasilkan laba atau masih dalam kondisi rugi, tidak ada bagi hasil yang dibayarkan pada periode itu. Tidak ada akumulasi atau utang bagi hasil ke periode berikutnya.

3.4. Tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Bagi hasil hanya dapat dibayarkan setelah: - Periode kuartal selesai (tutup buku). - Laporan laba-rugi kuartal tersebut selesai disusun dan dikonfirmasi oleh Perusahaan. - Perusahaan telah memastikan saldo operasional cukup untuk kebutuhan bulan berikutnya sebelum membayarkan bagi hasil.

3.5. Perusahaan berkomitmen menyampaikan ringkasan perhitungan laba bersih kepada Admin setiap periode pembayaran sebagai bentuk transparansi, paling lambat bersamaan dengan tanggal pembayaran.

3.6. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank Admin: [Nama Bank / No. Rekening / Nama Pemilik].

PASAL 4 — SYARAT & VESTING

4.1. Admin berhak penuh atas hak bagi hasil 5% setelah menyelesaikan masa kerja aktif minimum 1 (satu) tahun sebagai co-founder admin aktif di platform, dihitung dari [tanggal mulai aktif].

4.2. Apabila Admin berhenti aktif sebelum genap 1 tahun (atas permintaan sendiri maupun diberhentikan), hak bagi hasil dihitung **secara pro-rata** berdasarkan jumlah bulan aktif dibagi 12 bulan, untuk periode berjalan saat berhenti — [atau pilih: hak bagi hasil hangus sepenuhnya bila berhenti sebelum 1 tahun — pilih salah satu sebelum ditandatangani].

4.3. Setelah genap 1 tahun masa kerja aktif, hak bagi hasil 5% berlaku penuh dan berlanjut selama Admin tetap aktif menjalankan fungsinya, kecuali Perjanjian ini diakhiri sesuai Pasal 5.

PASAL 5 — PENGAKHIRAN

5.1. Perjanjian ini berakhir apabila: (a) Admin berhenti aktif menjalankan fungsinya secara permanen; atau (b) Admin melakukan pelanggaran berat (kecurangan, penipuan, atau tindakan yang merugikan Perusahaan secara material), yang menyebabkan hak bagi hasil — termasuk yang sudah dihitung namun belum dibayarkan — dapat dibatalkan oleh Perusahaan; atau (c) Disepakati bersama secara tertulis oleh kedua pihak.

5.2. Bagi hasil untuk periode yang sudah berjalan penuh sebelum pengakhiran tetap dibayarkan sesuai Pasal 3, kecuali dalam kondisi Pasal 5.1 (b).

PASAL 6 — KERAHASIAAN

Admin berkomitmen menjaga kerahasiaan seluruh informasi bisnis, keuangan, data operasional, dan data pengguna platform yang diperoleh dalam kapasitasnya sebagai co-founder admin, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 7 — PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perselisihan, Para Pihak sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu dalam waktu [mis. 14 hari], sebelum menempuh jalur hukum yang berlaku.

TANDA TANGAN

Dengan ini Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian ini.

Perusahaan (diwakili Founder)	Co-founder Admin
[Nama Lengkap Founder]	[Nama Lengkap Admin]

Saksi: [Nama] ____